

한국전력공사 상임감사위원회

개선(시정) 요구, 통보

제 목 : [2] 위약고객 위약금 채권관리 개선 필요

관 계 부 서 : 영업처, 전 지역본부

조 치 부 서 : 영업처, 광주전남본부

내 용

(목차 이동)

1. 업무 개요

광주전남본부는 전기사용계약을 위반하여 전기를 사용하는 경우 위약금을 청구하고, 고객이 위약금 분할납부를 요청할 경우 또는 법원의 분할납부 결정에 따라 분할납부를 허락하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「기본공급약관」 제79조 및 「기본공급약관 시행세칙」 제61조에 따르면 요금 납부에 대한 보증이 필요한 경우와 요금 분할납부를 허락한 고객에게 보증조치를 요구할 수 있으며, 「전기사용계약 위반 업무처리 절차서」 7.9.4에 따르면 위약금은 분할하여 납부할 수 있으며 납부 각서를 수취하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 광주전남본부에서 전기사용계약을 위반하여 사용하고

위약금 분할납부를 허락한 28건을 확인한 결과 [표 1]과 같이 납부각서를 수취하지 않고 있었으며 전기공급약관 등 업무처리기준이 명시되지 않아 별도의 보증 조치도 취하지 않고 있었다.

[표 1] 위약금 분할납부 고객 내역

순번	사업소명	고객명	고객번호	위약유형	위약금액(원)	보증여부	각서수취
1	익명화	익명화	익명화	도전	4,04,610	×	×
2	익명화	익명화	익명화	기타계약위반	918,040	×	×
3	익명화	익명화	익명화	"	518,510	×	×
4	익명화	익명화	익명화	계약종별위반	849,810	×	×
5	익명화	익명화	익명화	"	316,540	×	×
6	익명화	익명화	익명화	"	762,630	×	×
7	익명화	익명화	익명화	"	1,665,940	×	×
8	익명화	익명화	익명화	"	37,750,300	×	×
9	익명화	익명화	익명화	"	1,114,930	×	×
10	익명화	익명화	익명화	"	1,021,260	×	×
11	익명화	익명화	익명화	"	24,451,450	×	×
12	익명화	익명화	익명화	"	9,574,260	×	×
13	익명화	익명화	익명화	사용시간위반	2,140,830	×	×
14	익명화	익명화	익명화	계약종별위반	7,364,370	×	×
15	익명화	익명화	익명화	"	1,314,020	×	×
16	익명화	익명화	익명화	"	6,376,610	×	×
17	익명화	익명화	익명화	"	6777,850	×	×
18	익명화	익명화	익명화	도전	23,699,460	×	×
19	익명화	익명화	익명화	기타계약위반	18,891,340	×	×
20	익명화	익명화	익명화	"	9,708,130	×	×
21	익명화	익명화	익명화	계약종별위반	554,215,010	×	×
22	익명화	익명화	익명화	"	1,199,200	×	×
23	익명화	익명화	익명화	"	2,026,780	×	×
24	익명화	익명화	익명화	"	400,060	×	×
25	익명화	익명화	익명화	도전	1,076,060	×	×
26	익명화	익명화	익명화	계약종별위반	7,847,220	×	×
27	익명화	익명화	익명화	"	1,699,950	×	×
28	익명화	익명화	익명화	"	70,334,370	×	×

그러나 [표 2]와 같이 강진지사 관내 위약고객인 ‘★조합법인’의 사례의 경우 계약종별 위반 고객이 위약금 납부를 거부하여 소송을 통해 분할납부 판결

을 받았으나 대표자 사망을 사유로 총 24회(175,509,241원) 중 8회 이후의 납부를 거부(124,409,240원) 하였고 조합원을 대상으로 추가 제소한 결과 한전이 패소한 후 항소를 포기함으로써 위약금을 추징할 수 없게 되었다.

[표 2] ■■■★❖조합법인 위약금 미회수 경과

일자	조치자	내용	결과
2019.03.08	익명화	농사용 계약종별 현장조사 위약 확인	적발
2020.11.24	익명화	위약금 납부 소송	일부승소
2021.05.27	익명화	직원조정(1심)	175,509,241원 / 24회 분납
2022.02.01	익명화	7회차까지 납부 및 대표 사망	위약금 분할납부 거부 (51,100,000원 납부) (잔액 124,409,240원)
2022.06.30	익명화	대표이사 사망에 따른 재산명시	신청 각하
2025.01.10	익명화	소송 제소 및 조합임원 출자금액 조회	
2025.08.20	익명화	판결선고	패소
	익명화	항소 포기 의견 제출	
	익명화	항소 포기	

그러나 전기사용 신청(변경)에 따른 시설부담금 중 송전 이후의 시설부담금에 대하여 분할 납부를 허락하는 경우 보증조치 및 분할납부 이자를 적용하고 있으며, 지장배전선로 및 간선, 지중화 등의 공사 시에도 시설부담금을 준공 이후에 납부하는 경우에는 보증조치와 분할납부 이자를 적용하여 미납사례를 방지하고 있다.

따라서 위약금에 대한 분할납부를 허락하는 경우에도 시설부담금 등과 같이 보증조치 및 분할납부에 대한 이자 적용 기준을 동일하게 표준화함으로써 위약금의 미추징 사례를 방지하고 현재 분할 납부하고 있는 고객에 대하여는 실효성 있는 납부각서를 수취하는 것이 필요하다.

관계부서 의견

영업처 업무 담당자는 위약금 분할납부 시 보증조치 또는 이자 적용에 대하여 검토하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

영업처장은

- ① 위약금 분할납부 시 위약금 미추징 방지를 위한 보증조치 및 이자 적용 방안을 검토하여 주시기 바라고, (개선)
- ② 약관 개선 전까지 분할납부 고객의 위약금이 미추징되는 사례가 발생하지 않도록 강조하여 주시기 바랍니다. (통보)

광주전남본부장은 ‘납부각서’ 미수취고객 28호에 대하여 ‘납부각서’를 수취하여 주시기 바랍니다. (시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
2	개 선 1 시 정 1 통 보 1	-	-	영업처 전 지역본부	영업처 광주전남본부